

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7569/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ร้อยตำรวจโทอรรถกวี ขุนพิณิจ

โจทก์ร่วม

ศิระ วัชรปัทมะ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (1) (2)

การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินโจทก์ร่วม แล้วจำเลยที่ 1 มอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วม โดยปรากฏว่าวันส่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้เงิน แสดงว่าขณะเช็คถึงกำหนดส่งจ่ายซึ่งถือว่าเป็นวันออกเช็คนั้นมูลหนี้ตามเช็คดังกล่าวมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย

เมื่อหนี้กู้ยืมอันเป็นมูลหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่ 2 ยินยอมชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แม้ว่าจำเลยที่ 2 จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมด้วยก็ตาม เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่ 2 ย่อมมีความผิดตามฟ้อง

เมื่อหนี้กู้ยืมอันเป็นมูลหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระ

หนึ่งตามสัญญาที่ยึดดังกล่าวเท่ากับจำนวนที่ 2 ยินยอมชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แม้ว่า
 จำนวนที่ 2 จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาด้วยก็ตาม เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่าย
 เงินจำนวนที่ 2 ย่อมมีความผิดตามฟ้อง

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตากร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายพฤษดิ์ นิมิตรสุชาติ
 ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ